

Dossiê de Acompanhamento Processual - Relatório à Família

Nome do Cliente:

Lucas de Souza Freitas (LC)

Processo N°:

0011857-95.2024.8.19.0002

Juízo:

3ª Vara Criminal de Niterói (Tribunal do Júri)

Fase Atual:

Fase Recursal (Aguardando julgamento da Apelação no Tribunal de Justiça)

1. Resumo da Situação

O processo passou recentemente pela fase do Tribunal do Júri (em 22/04/2026), onde os jurados acabaram proferindo uma condenação. A juíza estipulou uma pena extremamente alta, fixada em 22 anos de prisão em regime fechado, e não permitiu que o Lucas recorresse em liberdade.

No entanto, no exato momento da condenação, nossa equipe de defesa já entrou com o recurso de "Apelação". Isso significa que a condenação

não é definitiva

. O caso agora saiu das mãos da juíza de Niterói e vai para os Desembargadores do Tribunal de Justiça (TJRJ) no Rio de Janeiro, onde lutaremos para reverter ou diminuir drasticamente essa decisão.

2. A Ameaça (Pontos Fracos do Processo)

Atualmente, o que está pesando contra o Lucas no processo são dois fatores principais: *

Depoimentos de Familiares:

Durante o processo, algumas pessoas da própria família (como a tia Ana Cristina e a mãe Márcia) deram declarações que, na visão da juíza e dos jurados, ligaram o Lucas a brigas passadas com a vítima (seu tio Marcos). *

Decisão muito dura da Juíza:

A juíza aplicou a lei da maneira mais rigorosa possível. Ela colocou a pena base muito acima do normal (21 anos), usando como desculpa a crueldade do crime e a surpresa, o que resultou na pena final de 22 anos.

3. A Esperança (Nossas Cartas na Manga)

Apesar do cenário parecer difícil, nossa auditoria minuciosa do processo encontrou **erros gravíssimos** cometidos pelo Estado, que nos dão excelentes chances de reverter o jogo no Tribunal de Justiça:

- **O "Fantasma" da Confissão:**

A juíza escreveu em seus documentos oficiais que o Lucas havia "confessado na delegacia", e usou isso para convencer os jurados. Porém, o Lucas **nunca** confessou esse crime. O Tribunal condenou o Lucas com base em uma prova que não existe na realidade! Isso é motivo para anular todo o julgamento e exigir que um novo Júri seja feito de forma justa.

- **O Erro Matemático da Pena:**

Se a juíza diz que o Lucas "confessou", a lei obriga que a pena dele seja reduzida (atenuante). A juíza usou a suposta confissão para prejudicá-lo e condená-lo, mas na hora de fazer o cálculo da pena, ela "esqueceu" de aplicar a redução. O Tribunal de Justiça dificilmente vai tolerar esse erro, e as chances de reduzirmos essa pena de 22 anos para algo muito menor são enormes.

4. Próximos Passos

- **Apresentação das Razões de Apelação:**

A defesa vai protocolar nos próximos dias um documento denso e fundamentado aos Desembargadores, atacando todas as injustiças apontadas acima.

- **Habeas Corpus:**

Em paralelo, estamos avaliando entrar com um pedido de liberdade (Habeas Corpus) no Tribunal, argumentando que a juíza errou ao mantê-lo preso sem justificativas novas.

- **Prazos:**

O Tribunal de Justiça costuma demorar alguns meses para marcar o julgamento da Apelação, mas a família será informada de cada passo.

Nossa equipe está trabalhando incessantemente na parte técnica para corrigir essas injustiças e garantir que o direito do Lucas seja respeitado em Segunda Instância.